



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 8

89556/2018

ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/
EN-HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires, de agosto de 2019.- GEG

Para sentencia los autos del epígrafe, y

CONSIDERANDO:

I. La accionante inicia el presente amparo contra el Honorable Senado de la Nación y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que se les ordene entregar la información pública peticionada oportunamente de acuerdo a la Ley 27.275, el 4 de octubre de 2018.

Señala que allí requirió copia íntegra de todos los exámenes de los/as candidatos/as que rindieron prueba escrita para el concurso de oposición y antecedentes del 28 de septiembre de 2018, corregidos y con sus respectivas notas, identificando en cada caso a los y las postulantes autores de cada uno de ellos.

Precisa que la citada Comisión denegó la información peticionada mediante resolución de fecha 23 de octubre de 2018, la que considera ilegal e irrazonable, por la cual considera que se impide la satisfacción de un interés público imperativo, al tratarse de información indispensable para garantizar la publicidad de los actos de gobierno relativos al desarrollo y el resultado del proceso de selección de funcionarios con competencias destinadas a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin la cual no se puede realizar.

Relata que la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previó una Defensoría



destinada a velar por la protección y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia; y controlar la aplicación del sistema de protección integral entre otras funciones y que lamentablemente, luego de 13 años de vigencia de la Ley 26.061, y a pesar de que ella establecía que la persona a cargo de la Defensoría debía ser designada dentro de los 90 días después de la sanción, hasta la fecha el puesto permanece vacante.

Aclara que de acuerdo al artículo 49 de la Ley, la persona que ocupe el cargo debe ser designada por el Congreso Nacional, que debe conformar una Comisión Bicameral a los efectos de que evalúe la designación mediante un concurso público de oposición y antecedentes.

Afirma que el 14 de marzo de 2017, tras una sentencia judicial que así lo ordenó, se designaron los integrantes de la Comisión Bicameral y se aprobó su Reglamento Interno. La Comisión por su parte, aprobó el Reglamento de Procedimiento de Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la designación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Sostiene que luego de la celebración de las distintas etapas, el 28 de septiembre de 2018 la Comisión Bicameral llevó a cabo la instancia de examen escrito, en la que participaron 53 postulantes y que de acuerdo con el Anexo IV (artículo 8) el examen se llevó a cabo de modo de garantizar el anonimato a través de un sistema de adhesivos con códigos alfanuméricos.

Añade que en la misma línea, solo se dieron a conocer los nombres de las 15 personas que aprobaron el examen y fueron promovidos a la etapa siguiente.

Destaca que a pesar de la notable relevancia del examen escrito y su gravitación en la ponderación final, la Comisión Bicameral no garantizó la transparencia del proceso de selección en este aspecto, ya que no publicó los exámenes ni las calificaciones, y





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL 8

en el reglamento sólo reguló el derecho a tomar vista de los exámenes corregidos y sus notas exclusivamente en relación con los postulantes.

Expresa que es por ello que el 4 de octubre de 2018 formuló una solicitud de acceso a la información pública en los términos de la Ley 27.275, requiriendo concretamente a la Comisión Bicameral que, dentro del plazo legal, provea copia íntegra de todos los exámenes de los/as candidatos/as que rindieron la prueba escrita para el concurso de oposición y antecedentes el 28 de septiembre de 2018, corregidos y con sus respectivas notas, identificando en cada caso a los y las postulantes autores de cada uno de ellos.

Resalta que resulta evidente que la información relativa a los exámenes escritos peticionada reviste interés público, dado que se trata del examen de idoneidad de los y las postulantes a un cargo cuya actividad incumbe esencialmente a los derechos de la infancia y la adolescencia de nuestro país, que naturalmente atañe a la gestión pública y que, por cierto, consiste en un proceso de toma de decisiones sobre la designación de un/a funcionario/a público/a con permanencia en el cargo y funciones reconocidas legalmente, lo que se compadece con el mandato contenido en la propia Ley N° 27.275 que establece una obligación de transparencia activa en cabeza de los sujetos obligados que les compete a dar publicidad a los concursos que se celebren en su seno (artículo 32 inciso g de la Ley 27.275).

Ofrece prueba, plantea reserva del caso federal y de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

II. Requerido el informe previsto en el artículo 8° de la ley 16.986 (**fs.53**), a **fs.91/106** lo evacuó la coaccionada Honorable Cámara de Diputados de la Nación planteando en primer término declinatoria y solicitando se declare la cuestión abstracta.

En subsidio produce informe del art.8 de la Ley 16.986 señalando en primer término ausencia de legitimación activa y posteriormente la improcedencia de la acción de amparo.



En cuanto a la declinatoria articulada en esencia sostiene que la petición actual coincide y se encuentra subsumida con la que formulara oportunamente por ante el Juzgado N° 3 del Fuero.

Es por ello que solicita que a fin de que no exista contradicción, teniendo en cuenta el Tribunal que previno, y que entiende en todo lo atinente al procedimiento parlamentario necesario para llevar a cabo dicha designación, que la suscripta decline la competencia y remita la presente causa para que tramite juntos con los autos “Fundación Sur Argentina y Otros c/ EN Honorable Cámara de Senadores de la Nación y Otro s/ Amparo Ley 16.986” (Expte. N° 15.581/2015).

Por otro lado indica que la cuestión se ha tornado abstracta ya que la accionante ya canalizó la solicitud de marras a través del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 en la causa referida precedentemente y consintió la respuesta que le fuera brindada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

En subsidio produce informe del art.8 de la Ley 16.986, formulado una negativa genérica y específica de los hechos invocados por su contraria; señalando ausencia de legitimación activa e improcedencia formal y sustancial de la acción de amparo.

Ofrece prueba y plantea reserva del caso federal.

En tanto a **fs.110/123** la coaccionada Honorable Senado de la Nación opone en primer término inadmisibilidad de la acción, falta de legitimación activa, ausencia de caso y no judiciabilidad de la cuestión.

Subsidiariamente produce informe en los términos del art.8 de la Ley 16.986.

En esencia aduce que del propio escrito en responde surge que ACIJ tuvo y tiene libre acceso a toda información relativa no solo al funcionamiento de la Comisión sino acerca del concurso en cuestión.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL 8

Informa que la accionante no pudo acceder a los exámenes escritos y a las notas de los postulantes porque, como se le explicó, esa información en particular no es pública toda vez que incluye datos personales y que hacen a la intimidad de los postulantes.

Señala que ACIJ conoce el Reglamento de la Comisión y el proceso específico de designación que fija las pautas, forma y modo de selección de los postulantes; las fechas de evaluación de antecedentes; el examen escrito y posterior análisis del plan de trabajo y evaluación del desempeño de los postulantes.

Precisa que sin embargo y contrariando lo que sostiene en su escrito, si la entidad accionante quiere conocer los nombres de los postulantes reprobados no tiene más que analizar la documentación subida a la página de la Comisión.

Afirma que no haber tenido en su poder cada uno de los exámenes en modo alguno constituye un agravio constitucional que merezca la tutela que aquí se invoca.

Destaca que haciendo un análisis integral de la normativa aplicable a la materia en debate, ninguna duda cabe en cuanto a la información personal y privada suministrada por los postulantes al presentarse en el concurso público, así como el examen escrito que rindieron, no puede ser considerada información pública en los términos en que lo entiende la accionante.

Plantea reserva del caso federal y en el otrosi decimos solicite se notifique y dé intervención a la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes; lo cual fuera proveído a **fs.124** –último párrafo-.

III. Conferido traslado de los informes producidos (**vide. fs.107 –último párrafo- y fs. 124 –anteúltimo párrafo-**), la accionante lo contesta a **fs.125/141** en los términos que allí surgen y a los cuales me remito en honor a la brevedad a los fines de evitar repeticiones innecesarias.



IV. A **fs.154/167vta.** el señor Fiscal Federal emitió dictamen en los términos del artículo 39, segundo párrafo, de la ley 24.946.

A **fs.168** se llamaron los autos a Sentencia.

A **fs.169** previo al dictado de la Sentencia se ordena la remisión de las presentes actuaciones al Sr. Fiscal Federal a fin de que se expida acerca de la falta de legitimación activa articulada en el apartado **IV**; en tanto a **fs.174** pasan los autos nuevamente a Sentencia.

V. Por evidentes principios metodológicos, debe comenzarse con el análisis de la declinatoria planteada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en su informe producido (ver especialmente apartado **IV**) ; el cual desde ya adelanto debe ser rechazado.

Ello así en virtud de que el art.16 de la ley 16.986 establece: “Es improcedente la recusación sin causa y **no podrán articularse cuestiones de competencia**, excepciones previas ni incidentes” (el subrayado me pertenece).

A mayor abundamiento coincido con lo dictaminado por el Sr. Fiscal Federal en su dictamen en cuanto al análisis efectuado respecto a la declinatoria planteada (vide. apartado **III**).

Ahora bien, en cuanto a la falta de legitimación activa articulada por ambas accionadas, la misma tampoco puede prosperar.

En este punto también coincido y hago propio el análisis efectuado por el Sr. Fiscal Federal (ver especialmente apartado **VI**).

VI. Despejado ello, trataré la cuestión de fondo, adelantando que la acción de amparo interpuesta, no puede prosperar.

En efecto el Reglamento de Procedimiento de Concurso Público de Antecedentes y Oposición para designar al





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 8

Defensor de Niños Niñas y Adolescentes, estableció el procedimiento a seguir para cubrir dicho cargo.

Así por ejemplo en su artículo 3 del Capítulo Convocatoria e Inscripción se estableció que: “el llamado a concurso público debe ser difundido mediante publicación en el Boletín Oficial; b) publicación en el sitio web de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, donde se dispone de un espacio **en el cual se centraliza toda la información relativa al Concurso.....** (el subrayado me pertenece).

En tanto en el artículo 7 del referido Capítulo estableció que el listado de postulantes admitidos –junto con sus reseñas personales resumidas tal como figuran en el formulario de inscripción- debe ser publicado en el sitio web de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, **pudiendo los/las interesados consultar personalmente en la Secretaría.**

En cuanto al Capítulo mecanismos de evaluación en su artículo 12 se estableció el examen escrito anónimo: “La comisión Bicameral debía notificar debidamente a los postulantes, con una anticipación de TRES (3) días hábiles, el lugar y la hora en que han de presentarse, a fin de que los integrantes de la Comisión Bicameral evalúen a los/las postulantes a través de un examen escrito anónimo. **La confección del cuestionario del examen así como la reserva en el manejo del mismo y la evaluación es competencia exclusiva e indelegable de los integrantes de la Comisión Bicameral** (el subrayado me pertenece)”.

Agrega que: Los contenidos y procedimientos del examen escrito anónimo se informan en el sitio web de la Comisión Bicameral del/ de la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al momento de abrirse la convocatoria del concurso”.

Por su parte en cuanto a la recepción de preguntas el artículo 15 establece que: “ Desde el momento de la Convocatoria y



hasta un plazo de cinco (5) días hábiles antes de la realización de la Audiencia Pública, la Secretaría de la Comisión Bicameral recibe, a través del correo electrónico institucional, propuestas de preguntas por parte de la **ciudadanía a ser consideradas por los miembros de la Comisión Bicameral**”

Por otro lado en su capítulo III se estableció el Examen escrito Anónimo.

Así se estableció en su artículo 3 que el examen escrito se realizará a través de un sistema que resguarde el anonimato del concursante, y estará ajustado a las pautas previstas en el presente capítulo.

Por su parte el artículo 8 instrumentó la forma en que se iba a mantener el anonimato en tanto el artículo 9 estableció respecto de la Corrección que: “una vez finalizada la corrección se suprimirá el anonimato y se publicará, en la página web de la Comisión, el listado de los postulantes aprobados dentro de los CINCO (5) días hábiles desde su realización”.

Agrega que: “La Comisión Bicameral pondrá a disposición **de los postulantes** (el subrayado me pertenece) los exámenes y las notas para tomar vista del mismo en un plazo máximo de dos (2) días hábiles desde su publicación”.

VII. En virtud del análisis efectuado, y normativa transcripta precedentemente es que entiendo -al igual que el Honorable Senado de la Nación- que en el caso de autos no se está ante documentos públicos o que hacen a la transparencia del concurso, por lo tanto los únicos que tienen acceso a sus exámenes son los postulantes mismos y solo ellos pueden, si así lo desean, dar a conocer individualmente y por sí mismos sus propios resultados.

Asimismo vale señalar que esa documentación que se le requiere incluye en muchos casos datos personales que hacen a la intimidad de los postulantes.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL 8

Por ultimo también comparto el hecho que, lo que tiene carácter público es el llamado a concurso y toda la información relacionada con ello, es decir, aquello que resulte indispensable para la selección del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes; pero no así la información personal suministrada por los postulantes con carácter de declaración jurada, y los exámenes o cualquier otro parámetro de prueba o comparación que hayan realizado, ya que así lo fijó la Comisión Bicameral que tiene a su cargo la selección del Defensor.

En virtud de todo lo expuesto y oído el Sr. Fiscal Federal;

FALLO:

- 1) Rechazando el planteo de declinatoria formulada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
- 2) Rechazando la falta de legitimación activa, articulada por ambas partes,
- 3) Rechazando el amparo impetrado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia;
- 4) Costas por su orden, atento la existencia de vencimientos parciales y mutuos (art. 17, ley 16986 y art.71 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese con copia del dictamen fiscal y oportunamente archívese.

CECILIA G. M DE NEGRE

JUEZ FEDERAL

